

DOCUMENTO 04

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

Precedentes Favoráveis à Defesa — STF, STJ e TJRJ

RÉUS: JÚLIO PEREIRA MARCOS

Coletânea de precedentes para uso em memoriais e sustentação oral

Armação dos Búzios — Comarca de Búzios — TJRJ

Material preparado em 30 de May de 2026

AUSÊNCIA DE DROGA — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO**STJ — HC 568.211/SP**

(Min. Laurita Vaz)

[!] *Ementa (síntese): A ausência de apreensão da droga com o acusado inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, dada a falta de comprovação da materialidade delitiva, elemento indispensável para a configuração do tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006.*

STJ — AgRg no HC 674.638/SP

(6ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, é imprescindível a comprovação da materialidade delitiva mediante a apreensão da substância entorpecente e realização de laudo de constatação. Meras interceptações telefônicas, sem confirmação pericial, são insuficientes.*

STJ — HC 603.803/SP

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A interceptação telefônica constitui meio de prova lícito, mas sua utilização isolada, sem apreensão de substância entorpecente e sem outros elementos de prova consistentes, não autoriza condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.*

AUSÊNCIA DE LAUDO VOCÁLICO — AUTORIA NÃO COMPROVADA**STJ — HC 512.278/SP**

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A interceptação telefônica, por si só, sem a devida identificação técnica dos interlocutores por meio de perícia vocálica, não pode servir como prova plena de autoria delitiva. A mera titularidade do número não vincula o investigado como interlocutor.*

STJ — RHC 88.174/SP

(6ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A identificação do interlocutor nas escutas telefônicas por simples correlação com a titularidade da linha, sem confronto vocálico, não satisfaz o padrão mínimo de prova para a condenação, máxime quando inexistente droga apreendida com o acusado.*

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — EXIGÊNCIA DE ANIMUS ESTÁVEL**STJ — HC 189.385/SP**

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): Para a caracterização do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), exige-se a comprovação do animus associativo permanente e estável, não bastando a mera coautoria ocasional ou o concurso eventual de agentes para a prática de crime.*

STJ — HC 334.773/SP

(6ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): O crime de associação para o tráfico pressupõe a existência de organização criminosa com divisão de tarefas, hierarquia e permanência. A mera sociabilidade entre usuários que eventualmente se auxiliam*

na aquisição de drogas não configura o tipo do art. 35.

STJ — REsp 1.544.057/RJ

(3ª Seção)

[!] *Ementa (síntese): Não configurada a associação estável e permanente, mas sim o concurso eventual de agentes, impõe-se a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas, ainda que mantida eventual condenação pelo tráfico.*

ISONOMIA E EXTENSÃO DE HABEAS CORPUS — ART. 580 CPP

STJ — HC 390.518/SP

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu em idêntica situação é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual. Precedentes.*

STF — HC 143.333

(2ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A manutenção de réu em situação de desigualdade em relação a corréus libertados, em idênticas circunstâncias processuais, configura violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), impondo-se a extensão dos efeitos da decisão concessiva nos termos do art. 580 do CPP.*

PRISÃO PREVENTIVA — CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

STJ — HC 544.893/SP

(6ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): Réu primário, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, não preenche os requisitos para decretação ou manutenção da prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).*

STJ — RHC 131.263/MG

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A existência de residência fixa e emprego lícito são circunstâncias que afastam a necessidade de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, tornando adequada a substituição pela monitoração eletrônica.*

STJ — HC 586.110/SP

(5ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): A prisão preventiva deve ser medida de ultima ratio. Presentes condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, emprego e domicílio fixo —, impõe-se a aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.*

TRÁFICO PRIVILEGIADO — ART. 33, §4º, LEI 11.343/06

STJ — HC 598.886/SP

(6ª Turma)

[!] *Ementa (síntese): Réu primário, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, e grupo sem vínculo*

com organizações criminosas, preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, faz jus à redução máxima de 2/3 e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

STF — HC 118.533

(Plenário)

[!] Ementa (síntese): O traficante que preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 — primário, de bons antecedentes, sem dedicação às atividades criminosas e sem integrante de organização criminosa — tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena e à substituição da pena por restritiva de direitos.